中山东区展盈天钻14幢“7·28”一般高处坠落事故调查报告

信息来源：本网 发布日期：2024-01-08 分享

2023年7月28日上午，中山火炬开发区泸德装饰服务部承接的位于中山市东区展盈天钻14幢3704单元夹层工程施工中发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约109万元。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及国家有关法律法规的规定，中山市人民政府批准成立了由中山市应急管理局牵头，市公安局、总工会、住房和城乡建设局、东区街道应急管理局等有关部门组成的中山东区展盈天钻14幢“7·28”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），开展相关的事故调查工作，并邀请市纪委监委派员参加。

经调查认定，中山东区展盈天钻14幢“7·28”一般高处坠落事故是一起因员工安全意识不足、在未佩戴安全带的情况下造成的一般生产安全责任事故。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重时效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员询问、调查取证等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了有关责任单位和责任人员的处理建议和整改措施，现将事故有关情况汇报如下：

一、事故基本情况

（一）工程及企业情况

1.工程概况

工程名称：天奕国际14栋37层01、04单元夹层钢结构楼层板砼等工程

施工地点：天奕国际14栋37层01、04单元

施工单位：中山火炬开发区泸德装饰服务部

物业公司：中山市尚好物业管理有限公司

工程简介：2023年6月16日，阮某尤与中山火炬开发区泸德装饰服务部签订《天奕国际14栋37层01、04单元夹层钢结构楼层板砼等工程施工合同》（天奕国际和展盈天钻属于同一栋房产的，只是对外标识的名称不一样），由中山火炬开发区泸德装饰服务部以90000元承接天奕国际14栋3701、3704单元夹层钢结构楼层板砼等工程施工。

根据中山市尚好物业管理有限公司人员反映，3704房尚未办理装修申报登记手续，刘某志笔录称3704房业主林某坚通知其提前入场先进行隔层脚线开凿工作。2023年7月27日上午，刘某志和刘某富提前入场对天奕国际14栋3701、3704单元进行开凿。

2.施工单位基本信息

中山火炬开发区泸德装饰服务部，统一社会信用代码：92442000MA54NXFD75，法定代表人：刘某志，类型：个体工商户，注册日期：2020年5月20

·A区一楼之35，登记机关：中山市市场监督管理局，经营范围：承接：住宅装饰、五金安装、室内水电安装、设备、包装材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

期：19**年**月**日，居民身份证号码：**********，户籍地址：四川省泸县**********，系中山火炬

期：19**年**月**日，居民身份证号码：**********，户籍地址：广东省中山市沙溪镇**********，



林某坚，性别：男，民族：汉族，出生日期：19**年**月**日，居民身份证号码：**********，户籍地址：广东省中山市南朗镇**********，系展盈天钻14幢3704房业主。

2.死者身份信息

刘某富，性别：男，民族：汉族，出生日期：19**年**月**日，居民身份证号码：**********，户籍地址：云南省昭通市威信县**********，系中山火炬开发区泸德装饰服务部聘请的普通工人。

（三）事故发生单位安全管理情况

2023年6月16日，阮某尤与中山火炬开发区泸德装饰服务部签订了《天奕国际14栋37层01、04单元夹层钢结构楼层板砼等工程施工合同》，工程款确定为90000元，安全管理工作由中山火炬开发区泸德装饰服务部负责。

二、事故发生经过

经调查：2023年7月28日上午6时58分，刘某富在没有通知中山市尚好物业管理有限公司且在非装饰装修施工时间（按照物业公司规定，施工时间为上午8时30分至12时，下午14时至18时），擅自打开货梯按钮的保护板，乘货梯到41楼、再步行到37楼进入3704房，事发现场只有刘某富一人。当日上午11时左右，3704房业主林某坚到现场巡视房屋，发现刘某富倒在3704房靠近入户门室内走廊位置的地上，头部位置区域有一摊血迹，林某坚立即打电话告知中山市尚好物业管理有限公司，中山市尚好物业管理有限公司工作人员拨打120急救电话和110报警电话，经120医务人员到现场抢救后确认刘某富已死亡。

经现场勘查，在3704房刘某富倒卧位置的楼梁上找到死者刘某富使用的手机，结合相关证据材料综合认定刘某富是在3704房靠近入户门室内走廊位置的楼梁上工作时不慎失足跌落地面受伤致死。

三、人员伤亡及处置情况

（一）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失约109万元。

（二）司法鉴定及善后情况

2023年8月1日，中山火炬开发区泸德装饰服务部经营者刘某志与李某梅（死者刘某富家属）签订赔偿协议书，赔偿金额共计人民币109万元。2023年8月2日，中山市公安局东区分局刑事侦查大队出具居民死亡医学证明书（推断书），刘某富，男，49岁，死亡日期为2023年7月28日，死亡原因为重度颅脑损伤，2023年8月2日中山市殡仪馆出具遗体火化证，火化时间为2023年8月2日。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

刘某富安全意识淡薄，在非装饰装修施工时间擅自使用货梯违规进入现场施工，未按要求佩戴劳动防护用品安全帽和安全带，在3704房靠近入户门室内走廊位置的楼梁上（距离地面3.45米）工作时不慎失足跌落地面受伤致死。

（二）有关责任单位存在的主要问题

1.中山火炬开发区泸德装饰服务部未取得建筑工程施工总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包二级以上资质，不具备承接天奕国际14栋3701、3704单元夹层钢结构楼层板砼等工程施工的安全生产条件；在施工前未对施工人员刘某富进行安全生产培训教育；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品安全帽和安全带。

2.中山火炬开发区泸德装饰服务部主要负责人（经营者）刘某志未组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划；未督促、检查施工的安全生产工



动防护用品安全帽和安全带的生产安全事故隐患。

或建筑装修装饰工程专业承包二级以上资质的装修工程发包给无资质的中山火炬开发区泸德装饰服务部。

修申报登记手续。

修施工监管存在漏洞，未能及时发现有人在非装修时间擅自使用货梯，未能及时阻止死者刘某富在非装修时间

门：一是每月、每季度定期组织社区及经联社安全员及网格员与聘用第三方专家开展了全覆盖日常巡查、专项力度；二是针对辖区限额以上工程和限额以下工程，组织施工单位项目负责人及监理单位总监开展了每月一次

的线下专题培训宣讲教育，另一方面根据上级主管部门系列行动安排，组织项目单位开展了现场参观及“安全生产月”和“安全生产南粤行”等系列宣传培训活动，全面提高了建筑企业安全生产意识的普及率。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

经调查认定，中山火炬开发区泸德装饰服务部未认真落实安全生产主体责任，未及时发现并消除事故隐患，导致事故发生，对事故的发生负有责任，是事故责任单位。为吸取教训，教育和惩戒有关事故责任单位，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定，建议对中山东区展盈天钻14幢“7·28”一般高处坠落事故的事故单位和有关责任人作出如下处理：

（一）建议移送司法机关处理的人员

刘某志，男，中山火炬开发区泸德装饰服务部主要负责人（经营者），涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》的规定。由于刘某志存在涉嫌刑事犯罪情形，建议公安机关进行立案侦查。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.中山市东区街道城市建设和管理局责令中山火炬开发区泸德装饰服务部主要负责人（经营者）刘某志承接的位于东区街道展盈天钻14幢3704的装修工程暂时停止施工。

2.中山火炬开发区泸德装饰服务部涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十八条第一款、第四十五条的规定，由于中山火炬开发区泸德装饰服务部是个体工商户，刘某志是该个体工商户的经营者，经营者刘某志存在涉嫌刑事犯罪情形，若公安机关决定对刘某志在该起事故中涉嫌的犯罪行为不予立案或撤销案件，或人民检察院作出不起诉决定，或人民法院作出无罪判决或者免于刑事处罚的，再由东区街道办事处依据《中华人民共和国安全生产法》对中山火炬开发区泸德装饰服务部（经营者：刘某志）的违法行为进行行政处罚。

3.阮某尤将需要建筑工程施工总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包二级以上资质的装修工程发包给无资质的中山火炬开发区泸德装饰服务部，建议由住建部门依法进行处理。

4.3704房业主林某坚未向物业公司办理装修申报登记手续，建议由住建部门依法进行处理。

5.中山市尚好物业管理有限公司对室内装修施工监管存在漏洞，未能及时发现有人在非装修时间擅自使用货梯，未能及时阻止死者刘某富在非装修时间进入3704房，建议由住建部门依法进行处理。

（三）其他处理建议

东区街道办事处要进一步贯彻落实安全生产“三管三必须”要求，督促行业部门加强建筑行业、拆除作业、高空作业安全监管职责，落实属地监管职责，根据本案的调查情况显示，东区街道办事处相关部门已基本落实日常监管，建议免于追责。

七、事故整改和防范措施

（一）中山火炬开发区泸德装饰服务部

应吸取事故教训，认真落实企业主体责任，制定并落实安全生产规章制度和操作规程，建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，加强安全管理和安全生产教育培训工作，防范类似事故发生。

（二）东区街道办事处

1.强化安全监督，加强联动沟通。要进一步强化对共管项目安全生产的重视，对辖区自管和共管工程均开展每月一次全覆盖日常巡查，及每季度一次全覆



实“八个一”主体责任、高处作业“五个必须”和“六不施工”。

。对于限额以上工程，要开展每月一次全覆盖日常巡查及每季度一次全覆盖专项巡查；对于限额以下工程，按

生产监管工作方案》，组织社区及经联社安全员及网格员与聘用第三方专家开展每月一次全覆盖安全巡查及每季

，依规向施工单位下发整改通知单或停工通知书，责令限期整改，对不及时整改且屡次犯错的施工单位顶格处

行业整体安全生产意识，通过邀请房屋、市政或应急领域专家，组织辖区所有限额以上工程和限额以下工程的

一次的线下专题培训宣讲教育；同时要结合上级主管部门“质量溯源管理提升两年专项行动方案”“创建文明城

单位开展现场参观及“安全生产月”和“安全生产南粤行”等系列宣传培训活动，形成带头示范的效应，全面提高建筑企业安全生产意识的普及率，在行业营造良好安全生产氛围。

4.健全完善辖区质量安全监管制度。编制中山市人民政府东区街道办事处建设工程质量安全监督工作制度，完善健全辖区质量安全监管制度，将安全生产责任落实到岗位，落实到人，做到安全投入到位、安全培训到位、制度管理到位切实防范和减少生产安全事故的发生。

中山东区展盈天钻14幢“7·28”一般高处坠落事故调查组

2023年11月20日

打印 关闭

政府网站找错

中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图

粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052 粤公网安备 44200002442868号

建议使用1024 X 768分辨率，IE8.0以上版本浏览器浏览本站

机关 适老化无障碍服务

